

בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 291/11

פליק חי ת.ז. 024466757
פליק אמיר ת.ז. 029576667

בענין :

מרח' נחל אורן 7, עתלית
טל': 04-8121915

הנתבעים

נ ג ד

שפרבר חיים ת.ז. 054143383
שפרבר מיכל ת.ז. 057816977

ע"י ב"כ עוה"ד יצחק שפרבר
ממשרד עוה"ד גורי את שפרבר
מרח' הבנקים 8, ת.ד. 33555, חיפה 31334
טל': 04-8144144, פקס: 04-8144100

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. **אציין כבר כאן כי הפתרון אותו מציעים הנתבעים בסיכומי הטענות מטעמם הוא הפתרון אותו ראיתי לנגד עיניי כמאזן בין הזכויות של הצדדים כפי שהתרשמתי מנתוני הביקור במקום אותם אביא בהמשך.**
2. **המחלוקת בהליך זה הנה אחת : האם "גלישה" של הנתבעים לתחומי הרכוש המשותף לצורך החניית רכבם באופן שחלקו בשטח שיוצמד לדירת הנתבעים , וחלקו בולט אל השביל המשותף, הנה שימוש סביר בשביל המשותף.**
3. **טוענים הנתבעים כי חניה באופן האמור אינה מאפשרת להם , לתובעים, לעשות שימוש סביר במתחם שנועד למעבר כלי הרכב שלהם אל החניות שתהיינה מוצמדות לדירתם שלהם . לכתב התביעה צורפו צילומים המשקפים אפשרות להפרעה במעבר לצורך חניה , הגם שזווית הצילום מקצינה את ה מציאות (ודי בהפנייה לזווית הצילום).**
4. **מנגד טוענים הנתבעים כי האופן בו הם עושים שימוש בחניה אינו שולל מהתובעים מעבר , וכי התביעה היא קנטרנית . לכתב ההגנה צורפו צילומים שגם בהם יש מידה של הקצנת המציאות כאילו זה מצב החניה בכל עת . לדעתי לו זה היה המצב לא היה מוגש כתב התביעה . לשם ההמחשה : הצילומים בכתב התביעה מדגימים חניה סמוך למכסה בריכת הביוב , בעוד הצילומים שצורפו**

לכתב ההגנה מדגימים חניה מרוחקת ממכסה בריכת הביוב . זה הטעם בגינו מצאתי לקיים ביקור במקום.

5. הצדדים להליך זה , כל אחד בנפרד , בעלים של שתי דירות בבית המשותף ברח' נחל אורן 7, עתלית, ומזוהה כגוש 10540 חלקה 134. המקרקעין רשומים בבעלות שני הצדדים ואולם הבית לא נרשם כבית משותף . דומה שמוסכם כי המרווח הצדי בין המבנה לבין החלקה ממזרח מוצמד לדירת הנתבעים (כשם שהמרווח הצדי/מערבי מוצמד לדירת התובעים). הנתבעים עושים שימוש בשטח הצמדה זה לצורך חניה ואולם בשל הפיתוח הסביבתי (גינון וריצוף כניסה לדירה) לא מתאפשרת להם חניה לכל אורך ההצמדה , וכלי הרכב "גולש" אל השביל המשותף.

6. השביל המשותף הוא שביל מרוצף באבן משתלבת המוליך מהדרך הציבורית אל שני המגרשים העורפיים : זה של הצדדים להליך , וזה מימין להם . השביל עוקף את המגרש הקדמי ופונה שמאלה לכל רוחב המגרש של הצדדים , ומהווה המרווח הקדמי של ביתם . לכל אחת מדירות הצדדים שתי חניות מקורות . אך התרשמתי כי לא ניתן להחנות שתי מכוניות במתחם המקורה בשל מימדיו , וכן התמרון המתבקש לצורך כניסה לחניה ויציאה ממנה . החניה המקורה של שני הצדדים נתונה בין קירות בנויים , מה שמצר את הרוחב האפקטיבי שלה . נתונים אלה הם הרלבנטיים מתוך התרשמותי בעת הביקור במקום שהתקיים במעמד הצדדים ובאי כוחם ביום 16.2.12.

7. מכל מקום , החלטה אם גלישה אל דרך המעבר באופן שנעשה על ידי הנתבעים הנה שימוש סביר או לא , אינה נגזרת מהעובדה שלדירת הנתבעים אופציות חניה נוספות, היא נגזרת אך מהשאלה אם השימוש ככזה במקום שהוא נעשה בפועל , הוא שימוש סביר, אם לאו.

8. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים כפי שהובאו בסיכומי הטענות , אני בדעה כי גלישה ארעית אל המעבר בשטח שאו רכו לכל היותר 1.00 מ', הנה שימוש סביר ברכוש המשותף. אלה נימוקי החלטתי :

(א) רכוש משותף איננו קודש הקודשים . להיפך, הוא נועד לשמש את בעלי אותו רכוש משותף , לרווחתם, ובלבד שהשימוש ייעשה בתום לב ובדרך מקובלת כהוראת סעיף 14 לחוק המקרקעין. מאחר ועסקינן ברכוש משותף , אזי השימוש בו צריך שיהיה שימוש סביר . על הרציונאל בשימוש המשותף בבית משותף מתוך התחשבות האחד בצרכי משנהו עמדה כב' השופטת דותן בע"א (ת"א) 2704/05 מיום 21.3.06 תוך שהיא מיישמת את המבחנים שקבע כב' השופט חשין בפרשת צודלר, לאמור:

"הבית המשותף הינו יציר חקיקה שנועדה לספק פתרונות למצב עובדתי מיוחד שהינו תוצאה של אורח החיים המודרני

והוא משלב בין זכויות קנייניות 'טהורות' שיש לבעלי הדירות בדירותיהם הפרטיות, לזכויות בעלים מוגבלות ברכוש המשותף כפי שנקבע ברע "א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' שרה יוסף ואח' פ"ד מח(5)562,550:

"הבית המשותף ... הינו תוצאה של המשפט המודרני ומקרו בתנאים פיסיים וחברתיים של החברה המודרנית. מנקודת ראותו של משפט הקניין הקלאסי הבית המשותף הינו מעין יצור כלאיים: ה'דירות' בבית המשותף מצויות בבעלות נפרדת (סעיף 54 לחוק), ובצידן ה'רכוש המשותף' מצוי בבעלות משותפת של כל הבעלים. הוראות השיתוף של הדין הכללי אינן חלות על הרכוש המשותף שבבית המשותף (סעיף 56א) לחוק, והוראות פרק הבתים המשותפים שבחוק הן ייחודיות לבתים משותפים. ההסדר שקבע הדין לבית המשותף מוביל את זכותם של בעלי הדירות לעש וז גם ברכוש המשותף גם בדירות שבבעלותם, וגם בכך ניכרת ייחודיותו הנורמטיבית של הבית המשותף ושל ההסדרים החלים עליו". הגבלת זכות השימוש ברכוש המשותף כמו גם הוראות נוספות החלות על בעלי הדירות בבית המשותף המגבילות את זכויות קניינם נועדו לגשר בין האינטרסים המנוגדים של בעלי הזכויות ולאפשר מימוש מירבי של הזכויות בנתונים המיוחדים של הבית המשותף".

(ב) אבן הפינה לעקרונות בדבר שימוש סביר ברכוש המשותף הונחה ב ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645. שם נקבע כי שימוש סביר הינו שימוש יום יומי רגיל ומתאים למקום ואינו מונע שימוש דומה מאחרים. שם עמ' 649.

(ג) במקרה דנא השימוש אותו מבקשים הנתבעים לעשות הנו בשטח שנועד למעבר, להבדיל משטח שייעודו למשל בילוי בשעות הפנאי כגון חצר מגוננת. המעבר כשמו כן הוא, נועד לאפשר גישה ל תחנות היעד של כלי הרכב, היינו לחניות הקבועות. גם הנתבעים וגם התובעים ממילא עושים במעבר שימוש בעל אותו אופי.

(ד) התובעים לא אמורים לעשות שימוש בחלק שבמחלוקת, אלא לצורך מעבר כלי הרכב. נכון אפוא להבטיח את המעבר החופשי של כלי הרכב שלהם ב מסלול שלא יופרע על ידי כלי רכב של הנתבעים.

(ה) ארעיות השימוש שעושים הנתבעים באותו מתחם, מקטינה את מידת החיכוך בין הצדדים, ואת מידת ההפרעה למעבר כלי רכב. הדעת נותנת כי רבים המקרים בהם התובעים עושים שימוש במעבר מבלי שיחנה עליו כלי הרכב של הנתבעים. הגבלת המתחם במידות עליהן יורה פסק הדין, מקטינה עוד יותר את מידת ההפרעה ככל שיעשה על ידי הצדדים שימוש בו זמנית: התובעים לשם מעבר והנתבעים לשם חניה.

9. מצאתי כי ככל שהמעבר של התובעים לא יופרע , ובכך יישמר ייעודו כמעבר, תישמרנה הזכויות הקנייניות של התובעים . זו הדרך לאזן בין הזכויות של שני הצדדים לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף.

01. ניתן בזה אפוא פסק דין האוסר על הנתבעים החניית כלי הרכב שלהם באופן שיבלוט לתוך המעבר ביותר מ – 1.00 מ' מקיר הבית המשותף. מידת שימוש זו לא תפריע את מסלול הנסיעה של התובעים במעבר. החיוב הוא לאלתר.

11. אשר להוצאות משפט – מצאתי לחייב את הנתבעים יחד ולחוד בהוצאות התובעים בסך של 3,000 ₪, כשסכום זה כולל גם שכ "ט עו"ד ומע"מ. ביקשתי להביא בסכום זה לידי ביטוי את העובדה שלא מצאתי כי התביעה היא קנטרנית ומנגד את התקווה כי יהיה בפסק דין זה כדי ליישר את ההדורים וליתן בידי הצדדים כלי עזר ליישוב הדורים עתידיים, ככל שיהיו.

21. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מהיום יישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק החל מיום הגשת התביעה (12.12.11) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום י' אייר תשע"ב (02.05.2012).
העתקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבויס
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין